



PRÉ-CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Versão para apresentação ao prestador

PERFIL: TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MEI

(Reparo de Aparelhos Eletrônicos + Intermediação Comercial Secundária)

CONTRATANTE

L O FERREIRA LTDA — Arena Tech

CNPJ 61.129.502/0001-01

AVISO — Pré-contrato para apresentação e validação pelo prestador

Este documento é o pré-contrato a ser apresentado ao prestador para leitura, análise e validação prévia. Campos marcados como "[a preencher]" serão preenchidos com os dados pessoais do prestador na versão final de assinatura. Os campos "[alíquota conforme Anexo I]" serão preenchidos com os percentuais específicos aplicáveis ao prestador, detalhados no ANEXO I. O prestador está convidado a ler com atenção, registrar dúvidas e trazer para reunião com a CONTRATANTE antes da assinatura da versão definitiva.

PREÂMBULO E QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

Razão social	L O FERREIRA LTDA (nome fantasia: Arena Tech)
CNPJ	61.129.502/0001-01
Endereço	[Riverside Shopping, Teresina/PI — endereço completo a preencher]
Representante	[Nome do sócio administrador — a preencher]
CPF do representante	[a preencher]
Denominação	CONTRATANTE

E, de outro lado:

Nome civil	[a preencher]
CPF	[a preencher]
RG / órgão expedidor	[a preencher]
Endereço residencial	[a preencher]
Razão social / nome empresarial MEI	[a preencher]
CNPJ do MEI	[a preencher]
CNAE principal registrado	[a preencher — compatível com reparo e manutenção de equipamentos eletrônicos]
Endereço da sede MEI	[a preencher]
Denominação	CONTRATADO

Considerando:

- Que a CONTRATANTE é sociedade empresária com atuação no comércio varejista de eletrônicos e oferta de serviços de assistência técnica ao consumidor final, no município de Teresina/PI e regiões limítrofes.

- Que o CONTRATADO é PROFISSIONAL TÉCNICO AUTÔNOMO, regularmente inscrito como Microempreendedor Individual (MEI), com atividade econômica compatível com reparo de aparelhos eletrônicos, dotado de FERRAMENTAS PRÓPRIAS e experiência técnica comprovada para a prestação autônoma desses serviços.
- Que as partes desejam firmar relação estritamente civil-comercial entre pessoas jurídicas, com autonomia técnica e administrativa do CONTRATADO, sem qualquer elemento configurador de relação de emprego regida pela CLT.

As partes têm entre si, justo e contratado, o quanto segue:

DICIONÁRIO DE TERMOS E ABREVIATURAS

Para facilitar a leitura e a compreensão das cláusulas deste contrato, os termos e abreviaturas a seguir, quando grafados em letras maiúsculas ou em siglas, terão os significados indicados nesta seção, válidos em todo o corpo do contrato e seus anexos:

Termo / Sigla	Significado
CONTRATANTE	L O FERREIRA LTDA, pessoa jurídica identificada no preâmbulo deste contrato, operando sob o nome fantasia Arena Tech.
CONTRATADO	A pessoa jurídica (MEI) signatária deste contrato, qualificada no preâmbulo, prestadora de serviços técnicos autônomos.
MEI	Microempreendedor Individual — regime empresarial simplificado previsto na Lei Complementar nº 128/2008, com CNPJ próprio e enquadramento no Simples Nacional (SIMEI).
SIMEI	Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional, aplicável ao MEI.
CLT	Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452/1943), cuja aplicação é expressamente afastada deste contrato.
CNAE	Classificação Nacional de Atividades Econômicas — código que identifica a atividade empresarial principal do CNPJ do CONTRATADO.
AT	Assistência Técnica — serviços especializados de diagnóstico e reparo de aparelhos eletrônicos, atividade principal do CONTRATADO neste contrato.
OS	Ordem de Serviço — documento que formaliza um atendimento técnico, contendo dados do cliente, diagnóstico, orçamento e termo de retirada.
LB	Lucro Bruto — conceito genérico de base de cálculo das comissões, que se especializa em LBC (para vendas de produtos) e LBS (para serviços de AT).
LBC	Lucro Bruto Comercial — base de cálculo das comissões sobre vendas de produtos (atividade secundária do CONTRATADO), conforme Cláusula 5.3.
LBS	Lucro Bruto do Serviço — base de cálculo das comissões sobre a atividade principal de execução de AT, conforme Cláusula 5.2.
NF-e	Nota Fiscal Eletrônica — documento fiscal emitido nas operações de venda de mercadorias e aquisição de peças.
NFS-e	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica — documento fiscal emitido pelo CONTRATADO para

Termo / Sigla	Significado
	faturamento dos serviços prestados.
DAS-MEI	Documento de Arrecadação do Simples Nacional — guia mensal de contribuição unificada do MEI.
PDV	Ponto de Venda — espaço físico comercial da CONTRATANTE no Riverside Shopping, em Teresina/PI, onde a CONTRATANTE recepciona clientes.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).
LC	Lei Complementar, espécie normativa do ordenamento jurídico brasileiro.
ADPF	Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental — instrumento de controle de constitucionalidade no STF.
CDC	Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), aplicável à prestação dos serviços técnicos ao consumidor final.
COMODATO	Modalidade contratual de empréstimo gratuito de coisa não fungível, prevista nos arts. 579 e seguintes do Código Civil, aplicável à cessão de ferramentas da CONTRATANTE ao CONTRATADO.
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE	Sócio administrador da CONTRATANTE ou pessoa por ela formalmente designada por escrito para tratar de questões operacionais definidas neste contrato, sem que essa figura configure relação hierárquica sobre o CONTRATADO.

CLÁUSULA 1 — DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de serviços autônomos de ASSISTÊNCIA TÉCNICA em aparelhos eletrônicos (atividade principal), compreendendo diagnóstico, orçamento, reparo e entrega de aparelhos pertencentes a clientes da CONTRATANTE, mediante contraprestação exclusivamente variável por resultado, acrescida da ajuda de custo prevista na Cláusula 4.

1.2 Secundariamente, o CONTRATADO fica autorizado a exercer atividade de INTERMEDIACÃO COMERCIAL de produtos eletrônicos e acessórios, com recepção e fechamento de vendas quando atuando no PDV, mediante contraprestação variável nos termos do Anexo I.

1.3 Os serviços técnicos incluem, de forma não exaustiva: (i) recepção do aparelho e diagnóstico técnico; (ii) elaboração e apresentação de ORÇAMENTO ao cliente; (iii) indicação da peça necessária à CONTRATANTE, quando aplicável; (iv) execução do reparo; (v) testes de funcionamento; (vi) devolução do aparelho pronto ao cliente no PDV; (vii) prestação de garantia do serviço nos termos da Cláusula 7.

1.4 O CONTRATADO reconhece que a entrega contratada é o RESULTADO (OS executada com qualidade técnica, no prazo e no escopo acordados com o cliente), e não a mera disponibilidade ou presença em local determinado.

Parágrafo único. A presença eventual do CONTRATADO no PDV, quando ocorrer, dar-se-á como CONDIÇÃO OPERACIONAL DO AMBIENTE (recepção de clientes, uso do espaço de trabalho), não se confundindo com controle de jornada, exigência de habitualidade ou subordinação.

CLÁUSULA 2 — DA NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO

2.1 O presente contrato tem natureza estritamente civil-comercial, sendo regido pelo Código Civil Brasileiro e pela legislação comercial aplicável à prestação autônoma de serviços técnicos entre pessoas jurídicas, excluindo-se expressamente qualquer vinculação à CLT ou a normas de direito individual do trabalho.

2.2 As partes reconhecem-se mutuamente como EMPRESAS ECONOMICAMENTE INDEPENDENTES, cada uma suportando integralmente os riscos e custos da sua própria atividade empresarial, em relação de paridade, sem subordinação econômica ou hierárquica de uma à outra. O CONTRATADO, em especial, DETÉM MEIOS PRÓPRIOS DE PRODUÇÃO (ferramentas técnicas e conhecimento especializado) indispensáveis à sua atividade.

2.3 As partes reconhecem e declaram, para todos os fins, que não estão presentes nesta relação os elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, notadamente:

- Pessoaalidade: o CONTRATADO pode se fazer substituir por outro profissional tecnicamente habilitado, mediante comunicação prévia na forma desta avença, sem que isso descaracterize ou interrompa a prestação.
- Subordinação jurídica: inexistente poder diretivo, disciplinar ou hierárquico da CONTRATANTE sobre o CONTRATADO, que executa seu trabalho com AUTONOMIA TÉCNICA PLENA, decidindo por si método, procedimento, tempo de execução e, dentro dos limites desta avença, local de execução.
- Habitualidade empregatícia: a prestação se dá por OS EXECUTADA, não por jornada contínua imposta.
- Onerosidade empregatícia: a contraprestação é variável, por resultado, mediante NFS-e, sem as características de salário.

2.4 As partes se declaram empresarialmente capazes, conhecedoras dos termos deste contrato e das consequências jurídicas e tributárias da contratação via pessoa jurídica (MEI), tendo firmado o presente de livre e espontânea vontade, após período suficiente para análise e validação das cláusulas.

2.5 Aplica-se a esta relação o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF 324 e do Tema 725 da Repercussão Geral, que reconhecem a licitude da contratação por pessoa jurídica, incluindo em atividades-fim, como manifestação legítima da autonomia contratual.

CLÁUSULA 3 — DA AUTONOMIA, DAS AUSÊNCIAS E DO DIREITO DE RECUSAR OS

3.1 O CONTRATADO organiza livremente seu tempo e método de trabalho, inexistindo fiscalização de jornada, controle de ponto ou exigência de permanência contínua no PDV da CONTRATANTE.

3.2 Em razão da natureza autônoma da prestação, o CONTRATADO pode se ausentar ou se fazer substituir, observados os seguintes REGIMES, proporcionais à duração da ausência:

A tabela abaixo resume as três modalidades previstas nas alíneas subsequentes:

Duração	Comunicação	Como funciona na prática
Até 3 dias corridos	Apenas entre prestadores	Combinar com os demais prestadores autônomos a cobertura das OS pendentes. Não exige comunicação formal à CONTRATANTE.
De 4 a 15 dias corridos	5 dias úteis de antecedência	Comunicar por escrito (WhatsApp ou e-mail) à CONTRATANTE, sinalizando prazo de retorno. Em emergência comprovada, comunicar assim que possível com comprovante posterior.
Acima de 15 dias corridos	30 dias de antecedência + substituto técnico	Apresentar substituto tecnicamente habilitado, sujeito à avaliação técnica e de idoneidade pela CONTRATANTE. Em emergência, aplicar regra da faixa anterior + substituto ou rescisão amigável.

a) Ausência curta (até 3 dias corridos consecutivos). Dispensa comunicação formal à CONTRATANTE, bastando o CONTRATADO articular-se com os demais prestadores para a cobertura de eventuais OS pendentes. Hipótese aplicável a viagens pessoais curtas, indisposição passageira, compromissos pontuais e similares. O CONTRATADO não faz jus a remuneração pelos dias ausentes, tampouco a ajuda de custo proporcional aos mesmos, observada a natureza de ressarcimento desta.

b) Ausência média (de 4 a 15 dias corridos). Exige comunicação POR ESCRITO (WhatsApp ou e-mail) à CONTRATANTE com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, sempre que possível, com indicação do prazo estimado de retorno e da situação das OS pendentes sob sua responsabilidade. Em caso de EMERGÊNCIA MÉDICA devidamente comprovada ou CASO FORTUITO (doença súbita, acidente, emergência familiar, óbito de ente querido, catástrofe climática ou similar), a comunicação será feita assim que possível, mediante apresentação posterior de comprovante, DISPENSADA a antecedência mínima. Durante a ausência, o CONTRATADO poderá (i) articular a conclusão das OS pendentes com outro técnico habilitado; (ii) indicar substituto habilitado, sujeito à avaliação técnica e de idoneidade da alínea "c" deste item, com prazo reduzido para 3 (três) dias úteis para a manifestação da CONTRATANTE; ou (iii) acordar com a CONTRATANTE a devolução temporária das OS pendentes a clientes ou a redirecionamento a outro técnico.

c) Ausência longa ou substituição prolongada (acima de 15 dias corridos). Exige comunicação POR ESCRITO à CONTRATANTE com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, acompanhada da apresentação das credenciais do profissional substituto TECNICAMENTE HABILITADO. Em razão da natureza dos aparelhos sob reparo (eletrônicos de alto valor unitário) e da responsabilidade técnica envolvida, a CONTRATANTE tem o legítimo interesse de proteção patrimonial e de preservação da qualidade técnica, motivo pelo qual poderá REALIZAR AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE IDONEIDADE do substituto indicado, exigindo do CONTRATADO a apresentação dos seguintes documentos mínimos: (i) comprovante de qualificação técnica compatível (cursos, certificações, experiência comprovada em reparo de aparelhos eletrônicos); (ii) certidões de antecedentes criminais cível e criminal do substituto; (iii) referências profissionais verificáveis (mínimo 2). A CONTRATANTE poderá RECUSAR MOTIVADAMENTE o substituto, por escrito, em até 10 (dez) dias úteis, nas seguintes hipóteses: (a) qualificação técnica insuficiente para os padrões de reparo da CONTRATANTE; (b) antecedentes incompatíveis com o manuseio de aparelhos de alto

valor; ou (c) histórico profissional adverso documentado. Havendo recusa, o CONTRATADO deverá (i) indicar outro substituto; ou (ii) aceitar a rescisão amigável nos termos da Cláusula 11.

3.3 Em qualquer modalidade de substituição, o CONTRATADO permanece integralmente responsável pela qualidade técnica dos serviços prestados pelo substituto e pelas obrigações contratuais durante o período de afastamento, incluindo eventuais danos patrimoniais causados pelo substituto à CONTRATANTE ou a clientes.

3.4 O CONTRATADO está autorizado a prestar serviços técnicos a outros clientes durante a vigência deste contrato, INCLUSIVE a concorrentes da CONTRATANTE e a clientes diretos (particulares), observadas as restrições rigorosas de uso de recursos previstas na Cláusula 10.

3.5 A CONTRATANTE não exerce poder disciplinar, não emite advertências, suspensões ou quaisquer outros institutos próprios da relação de emprego. Eventuais descumprimentos contratuais são tratados exclusivamente pelas cláusulas de rescisão deste instrumento.

3.6 O CONTRATADO assume integralmente os riscos e custos da sua atividade empresarial, incluindo tributos e obrigações do seu CNPJ (DAS-MEI, INSS, impostos municipais), manutenção de suas ferramentas próprias e despesas estruturais do seu MEI, sem qualquer direito a reembolso pela CONTRATANTE. A ajuda de custo prevista na Cláusula 4.2 ressarcirá exclusivamente despesas operacionais vinculadas à prestação dos serviços à CONTRATANTE, não alcançando os custos estruturais do CNPJ do CONTRATADO.

3.7 — Do direito de recusar OS

3.7.1 Como profissional técnico autônomo, o CONTRATADO tem DIREITO AMPLO E LIVRE DE RECUSAR ordens de serviço, por qualquer motivo lícito e em observância à sua autonomia empresarial, bastando comunicação da recusa POR ESCRITO (WhatsApp, e-mail ou sistema comercial) à CONTRATANTE ou ao cliente, conforme o caso.

3.7.2 Constituem motivos legítimos e expressamente aceitos de recusa, de forma MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA e NÃO EXAUSTIVA:

- INDISPONIBILIDADE por já estar o CONTRATADO prestando outros serviços, atendendo outros clientes ou com agenda técnica comprometida no período;
- MOTIVOS PESSOAIS, familiares ou de saúde, dispensando o CONTRATADO de detalhar sua justificativa à CONTRATANTE;
- OS fora da ESPECIALIDADE técnica do CONTRATADO ou de sua experiência comprovada;
- OS com RISCO TÉCNICO EXCESSIVO em relação à remuneração oferecida, especialmente aparelhos de alto valor com diagnóstico complexo ou risco elevado de falha irreversível;
- OS ETICAMENTE DUVIDOSA, incluindo, sem se limitar a: desbloqueio de aparelhos de origem suspeita ou sem comprovação de propriedade, adulteração ou remoção de IMEI, remoção de bloqueios anti-furto (Activation Lock, FRP), alteração de números de série e similares;
- OS em VOLUME INCOMPATÍVEL com a disponibilidade do CONTRATADO no período, inexistindo obrigação de aceitar demanda ilimitada.

3.7.3 A recusa de OS, motivada ou imotivada dentro dos limites da boa-fé, NÃO configura descumprimento contratual, sendo expressão direta da autonomia técnica e empresarial do CONTRATADO. A CONTRATANTE poderá, nesses casos, redirecionar a OS a outro técnico (interno ou

externo) ou informar ao cliente a impossibilidade do atendimento, sem qualquer penalização ao CONTRATADO.

CLÁUSULA 4 — DA REMUNERAÇÃO

4.1 A remuneração total do CONTRATADO compõe-se de três parcelas de naturezas distintas:

- COMISSÃO DE EXECUÇÃO TÉCNICA (principal) — parcela variável, calculada sobre o LBS das OS de AT executadas pelo CONTRATADO no mês, conforme tabelas da Cláusula 5 e Anexo I.
- COMISSÃO DE INTERMEDIACÃO COMERCIAL (secundária) — parcela variável, calculada sobre o LBC mensal em vendas de acessórios e aparelhos efetivamente atribuídas ao CONTRATADO, conforme tabelas da Cláusula 5 e Anexo I.
- AJUDA DE CUSTO MENSAL — parcela de ressarcimento de despesas operacionais vinculadas à prestação, limitada a R\$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, nos termos da Cláusula 4.2. Não constitui remuneração por tempo trabalhado, piso salarial ou qualquer instituto similar de natureza trabalhista.

4.2 — Da ajuda de custo mensal

4.2.1 A CONTRATANTE ressarcirá mensalmente ao CONTRATADO os custos operacionais diretamente vinculados à prestação dos serviços, limitado ao valor máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, compreendendo:

- Despesa de deslocamento casa-PDV nos dias efetivos de prestação dos serviços, mediante comprovação ou declaração unificada assinada pelo CONTRATADO;
- Parcela do plano de celular utilizado no atendimento ao cliente e comunicação com a CONTRATANTE, mediante declaração ou cópia da fatura;
- AUXÍLIO-REFEIÇÃO em formato de DIÁRIA PRÉ-DEFINIDA, por dia efetivo de prestação no PDV, dispensada a apresentação de nota fiscal individual. O valor da diária vigente está fixado no ANEXO I. O valor integra o teto de R\$ 600,00 mensais da ajuda de custo.

Parágrafo único. O DAS-MEI, tributos próprios do CNPJ do CONTRATADO, aquisição e manutenção de ferramentas próprias e quaisquer despesas estruturais do seu MEI NÃO são ressarcíveis, por serem obrigações inerentes à sua atividade empresarial autônoma, conforme Cláusula 3.6.

4.2.2 A ajuda de custo é PROPORCIONAL aos dias de efetiva prestação de serviços no mês. Em caso de ausência (total ou parcial), a ajuda será reduzida proporcionalmente.

4.2.3 O pagamento da ajuda de custo ocorrerá em linha separada da NFS-e (ou mediante recibo de reembolso, conforme orientação do contador da CONTRATANTE), de modo a não se confundir com as comissões.

4.2.4 Caso o CONTRATADO deixe de apresentar a declaração unificada ou comprovantes no mês relativos às despesas de deslocamento e celular, a parcela correspondente da ajuda de custo não será devida, sem prejuízo do pagamento regular do auxílio-refeição (diária) pelos dias efetivamente prestados e das comissões por resultado.

4.3 — Da apuração e pagamento das comissões

4.3.1 A APURAÇÃO mensal das comissões ocorrerá do 1º ao último dia do mês civil, com fechamento até o 5º dia útil do mês seguinte, ocasião em que a CONTRATANTE disponibilizará ao CONTRATADO a MEMÓRIA DE CÁLCULO detalhada, contendo: OS executadas no período, LBS de cada OS (com memória das deduções), vendas de acessórios e aparelhos atribuídas com LBC, comissão bruta por categoria, deduções (estornos, compensações) e valor líquido a faturar.

4.3.2 O CONTRATADO terá prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da memória de cálculo, para apresentar contestação por escrito, sob pena de aceitação tácita do cálculo.

4.3.3 O PAGAMENTO será realizado mediante apresentação de NFS-e emitida pelo CONTRATADO contra a CONTRATANTE, no 10º dia útil após o fechamento mensal, creditado exclusivamente em conta bancária de pessoa jurídica vinculada ao CNPJ do MEI do CONTRATADO.

4.3.4 Poderá a CONTRATANTE, a seu critério e como mera facilidade operacional, conceder ADIANTAMENTOS SEMANAIS de até $\frac{1}{4}$ (um quarto) da comissão mensal estimada. O adiantamento é integralmente compensável no fechamento mensal, NÃO configurando piso remuneratório, salário ou qualquer instituto similar. Caso a comissão apurada seja inferior ao adiantamento, a diferença será abatida do próximo fechamento ou, em caso de rescisão, da NFS-e final.

4.3.5 Não haverá, sob qualquer hipótese, pagamento de férias remuneradas, gratificação natalina (13º), adicional noturno, hora extra, aviso prévio indenizado, FGTS, PIS, seguro-desemprego ou qualquer outra verba ou instituto típico de relação de emprego.

CLÁUSULA 5 — DAS TABELAS DE COMISSÃO E DO FLUXO OPERACIONAL

5.1 As comissões do CONTRATADO seguem modelos distintos conforme a atividade (AT ou intermediação comercial), usando como base o LUCRO BRUTO DO SERVIÇO (LBS) para AT e o LUCRO BRUTO COMERCIAL (LBC) para vendas, conforme detalhado nas seções desta cláusula e especificado no Anexo I.

5.2 BASE DE CÁLCULO — AT (LBS). Para serviços de AT, a base de cálculo é o LUCRO BRUTO DO SERVIÇO (LBS), apurado por OS da seguinte forma:

- (+) Receita bruta da OS (valor total pago pelo cliente);
- (-) Tributos efetivamente incidentes sobre o serviço, na proporção correspondente (ISS e demais tributos aplicáveis, incluindo parcela proporcional do DAS do Simples Nacional quando atribuível ao serviço);
- (-) Custo da peça adquirida pela CONTRATANTE (quando houver);
- (-) Frete de aquisição da peça (quando individualmente atribuível);
- (-) Taxa financeira do meio de pagamento efetivamente utilizado (taxa de maquininha, antecipação de recebíveis, taxa PIX cobrada pela adquirente, parcelamento sem juros absorvido pela CONTRATANTE);
- (-) Eventual desconto concedido ao cliente no orçamento, autorizado nos termos da Cláusula 5.9. Descontos NÃO autorizados em AT não entram na base de cálculo: a parcela excedente é deduzida diretamente da comissão do CONTRATADO naquela OS específica.

§ 1º. Considerando que o CONTRATADO é o próprio executor do serviço, a comissão do executor NÃO é deduzida do LBS (diferentemente do cálculo de intermediação feito para o vendedor). O

CONTRATADO, como executor, recebe diretamente o percentual aplicado sobre o LBS assim apurado.

§ 2º. Custos fixos e estruturais da CONTRATANTE (aluguel, condomínio, honorários, energia, sistemas, IRPJ, CSLL) NÃO são deduzidos do LBS.

§ 3º. Ordens de serviço SEM aplicação de peça aplicam a alíquota maior; ordens COM peça aplicam a alíquota menor, conforme Anexo I.

5.3 BASE DE CÁLCULO — INTERMEDIÇÃO COMERCIAL (LBC). Para vendas de acessórios e aparelhos (atividade secundária), aplica-se o LUCRO BRUTO COMERCIAL (LBC), apurado conforme mesma metodologia adotada para vendedores, abatidos da receita: impostos de saída, desconto comercial, custo de aquisição, frete de entrada, taxa financeira do meio de pagamento, custo de delivery (se aplicável) e eventual comissão de marketplace/canal.

5.4 — Tabela de comissão — Execução AT sem aplicação de peça

Aplicável a OS em que não há substituição ou aplicação de peça (ex.: limpeza, remoção de líquido, configuração, recuperação de dados, calibração). Base: LBS conforme Cláusula 5.2.

Serviço técnico SEM aplicação de peça	Comissão aplicável
Sobre o LBS da OS (conforme Cláusula 5.2)	[alíquota conforme Anexo I]

5.5 — Tabela de comissão — Execução AT com aplicação de peça

Aplicável a OS em que há substituição de peça adquirida pela CONTRATANTE. Base: LBS conforme Cláusula 5.2.

Serviço técnico COM aplicação de peça	Comissão aplicável
Sobre o LBS da OS (conforme Cláusula 5.2)	[alíquota conforme Anexo I]

5.6 — Tabela de comissão — Intermediação comercial (acessórios)

Aplicável às vendas de acessórios efetivamente atribuídas ao CONTRATADO. Alíquotas menores que as dos vendedores regulares, em razão da atividade principal do CONTRATADO ser técnica e não comercial.

Parcela do LBC mensal em acessórios	Alíquota — NORMAL	Alíquota — PREMIUM
Parcela até R\$ 4.999,99	[Anexo I]	[Anexo I]
Parcela de R\$ 5.000 a R\$ 9.999,99	[Anexo I]	[Anexo I]
Parcela acima de R\$ 10.000	[Anexo I]	[Anexo I]

5.7 — Tabela de comissão — Intermediação comercial (aparelhos)

Aplicável às vendas de aparelhos efetivamente atribuídas ao CONTRATADO. Alíquota fixa, independente de faixa.

Parcela do LBC mensal em aparelhos	Alíquota aplicável
Aplicável a todas as faixas de LBC	[alíquota única conforme Anexo I]

5.8 — Fluxo operacional de OS com peças

5.8.1 As ordens de serviço com aplicação de peça seguem o seguinte fluxo, reconhecido pelas partes como modelo operacional padrão:

a) Diagnóstico e indicação. O CONTRATADO diagnostica tecnicamente o aparelho e INDICA a peça necessária, com especificação de modelo, marca e, quando aplicável, fornecedor sugerido. A indicação técnica é atribuição exclusiva do CONTRATADO.

b) Apresentação do orçamento. O CONTRATADO apresenta ORÇAMENTO ao cliente contendo: valor da peça, valor do serviço, prazo estimado de execução e garantia. O cliente manifesta aceite ou recusa.

c) Aprovação e aquisição pela CONTRATANTE. Aceito o orçamento pelo cliente, a CONTRATANTE avalia a indicação do CONTRATADO e, APROVANDO-A, ADQUIRE a peça em seu próprio nome e CNPJ, integrando-a ao seu estoque operacional para a execução do reparo. A CONTRATANTE poderá, a seu critério, sugerir fornecedor alternativo, negociar prazo ou condição comercial, sempre preservando a qualidade técnica indicada pelo CONTRATADO.

d) Exclusividade da aquisição pela CONTRATANTE. O CONTRATADO NÃO adquire peças em nome próprio para aplicação em OS da CONTRATANTE, evitando-se confusão patrimonial e fiscal entre as atividades empresariais de cada parte. Eventuais exceções dependerão de AUTORIZAÇÃO PRÉVIA, EXPRESSA E POR ESCRITO da CONTRATANTE, caso a caso, hipótese em que o CONTRATADO emitirá Nota Fiscal de revenda da peça à CONTRATANTE, que então a aplicará no reparo, mantendo-se o fluxo fiscal unificado.

e) Execução e entrega. Chegada a peça, o CONTRATADO executa o reparo nos prazos combinados, realiza testes de funcionamento, documenta a execução na OS e devolve o aparelho pronto para retirada no PDV pelo cliente.

f) Pagamento pelo cliente. O cliente realiza o pagamento integralmente à CONTRATANTE (peça + serviço em transação única), ficando vedada a cobrança direta ao CONTRATADO de qualquer parcela da OS pelo cliente.

5.9 — Política de descontos comerciais

5.9.1 A política de descontos varia conforme a CATEGORIA da operação, nos seguintes termos:

Categoria	Livre	Com registro + justificativa	Com autorização prévia
Acessórios	Até 5%	Acima de 5% até 10%	Acima de 10%
Aparelhos	—	—	Qualquer desconto
AT (execução)	Até 5%	—	Acima de 5%

5.9.2 Descontos em ACESSÓRIOS observam 3 (três) faixas: até 5% concedidos livremente; acima de 5% até 10% mediante registro por escrito com justificativa; superiores a 10% apenas com autorização

prévia por escrito de representante da CONTRATANTE. A parcela excedente a 10% é deduzida da comissão do CONTRATADO naquela venda específica.

5.9.3 Descontos em APARELHOS somente serão autorizados mediante AUTORIZAÇÃO PRÉVIA POR ESCRITO de representante da CONTRATANTE, independentemente do percentual. A venda realizada com desconto não autorizado permanece válida, mas o valor integral do desconto é deduzido da comissão do CONTRATADO.

5.9.4 Descontos em AT observam 2 (duas) faixas: até 5% sobre o orçamento podem ser concedidos livremente pelo CONTRATADO, reduzindo a base de cálculo da comissão; acima de 5% exigem AUTORIZAÇÃO PRÉVIA POR ESCRITO DE REPRESENTANTE DA CONTRATANTE. A parcela excedente a 5% é deduzida da comissão do CONTRATADO.

Parágrafo único. Tendo em vista que o CONTRATADO é o próprio executor dos serviços técnicos, fica expressamente vedada a autoaprovação de descontos acima de 5% em AT. Autorização deve ser concedida por terceiro integrante da CONTRATANTE (sócio administrador ou gerente designado).

5.9.5 As autorizações prévias poderão ser concedidas por mensagem instantânea (WhatsApp) com resposta positiva do autorizador, desde que documentalmente registradas.

5.10 — Estornos e deduções sobre comissões

5.10.1 São expressamente aceitos pelo CONTRATADO, integrando a dinâmica da relação comercial, os seguintes estornos e deduções:

a) Devolução/cancelamento de OS após execução. Caso o cliente, por inadimplência ou desistência, não retire o aparelho reparado: comissão zerada se no mesmo mês; deduzida do fechamento seguinte, se em mês posterior.

b) Retrabalho dentro da garantia (Cláusula 7). Não há nova comissão para o CONTRATADO no retrabalho realizado dentro do prazo de garantia, ficando este obrigado à execução sem custo adicional, nos termos da Cláusula 7.

c) Chargeback por falha de procedimento do CONTRATADO. 100% estornado da comissão da OS correspondente.

d) Chargeback por fraude externa pura. 50% absorvido pela CONTRATANTE e 50% estornado da comissão.

e) Devolução de venda de acessório/aparelho (intermediação). Aplica-se, para a atividade secundária de intermediação, a mesma regra dos prestadores vendedores: devolução dentro de 90 dias enseja estorno proporcional da comissão.

5.11 — Teto mensal de comissões (salvaguarda)

5.11.1 Como salvaguarda de sustentabilidade da operação, fica estabelecido um TETO GLOBAL de comissionamento: o total consolidado das comissões e parâmetros internos pagos pela CONTRATANTE em um mês não ultrapassará 70% (setenta por cento) do Lucro Bruto total apurado da loja naquele mês (soma de LBC de produtos e LBS de serviços). Caso esse teto seja excepcionalmente atingido, a comissão do CONTRATADO será reduzida proporcionalmente à sua participação no total consolidado, com comunicação transparente por meio da memória de cálculo.

Parágrafo único. Esta cláusula é de aplicação excepcional, não tendo a função de limitar o ganho do CONTRATADO em situação normal de operação.

CLÁUSULA 6 — DAS FERRAMENTAS, AMBIENTE, LOCAL DE EXECUÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

6.1 O CONTRATADO, na qualidade de PROFISSIONAL TÉCNICO AUTÔNOMO, mantém e utiliza SUAS PRÓPRIAS FERRAMENTAS DE TRABALHO, exercendo sua atividade com autonomia técnica e meios próprios. O CONTRATADO declara possuir, na data da assinatura deste contrato, kit técnico compatível com a atividade contratada.

6.2 COMODATO DE FERRAMENTAS DA CONTRATANTE. Adicionalmente, a CONTRATANTE declara possuir bancada técnica e determinadas ferramentas em seu patrimônio que, a seu exclusivo critério e como MERA FACILITAÇÃO OPERACIONAL (não como fornecimento de meios próprios de produção), cede em COMODATO ao CONTRATADO durante a vigência deste contrato. As ferramentas cedidas estão listadas no ANEXO I deste contrato, com valor de mercado estimado de cada item, constituindo INVENTÁRIO DO COMODATO.

- As ferramentas cedidas em comodato permanecem de PROPRIEDADE EXCLUSIVA da CONTRATANTE, podendo ser retiradas ou substituídas a qualquer tempo por decisão unilateral desta;
- O CONTRATADO obriga-se a ZELAR pela conservação das ferramentas cedidas, respondendo por danos causados por dolo ou culpa grave no manuseio, na forma da Cláusula 6.3;
- As ferramentas cedidas em comodato somente podem ser utilizadas para a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À CONTRATANTE, ficando VEDADO o uso em reparos para outros clientes do CONTRATADO (Cláusula 10);
- Ao término do contrato, por qualquer motivo, as ferramentas cedidas devem ser RESTITUÍDAS à CONTRATANTE no estado em que se encontravam quando cedidas, descontado o desgaste natural de uso.

6.3 DA RESPONSABILIDADE POR DANOS GERAIS. O CONTRATADO responde, na forma do Código Civil, por danos causados ao patrimônio da CONTRATANTE (incluindo as ferramentas cedidas em comodato e o estoque do PDV) por dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia), observados os protocolos operacionais comunicados por escrito pela CONTRATANTE. A responsabilidade específica por dano a aparelho de cliente durante reparo tem regramento próprio na Cláusula 6.7 adiante.

6.4 USO DO AMBIENTE E SISTEMAS. O CONTRATADO poderá utilizar o PDV, sistemas de gestão, equipamentos administrativos e infraestrutura da CONTRATANTE como MERA FACILITAÇÃO OPERACIONAL da prestação, não se configurando tal disponibilização como fornecimento de meios próprios da relação de emprego, controle sobre a atividade do CONTRATADO ou subordinação. A utilização não gera obrigação de permanência, exclusividade ou exigência de habitualidade.

6.5 USO DE SISTEMAS E PROTEÇÃO DE DADOS. O uso dos sistemas internos exige a observância das normas de segurança da informação, não podendo o CONTRATADO extrair, copiar ou transferir bases de dados, cadastros de clientes, relatórios gerenciais ou quaisquer informações não públicas para fora dos sistemas, salvo para finalidades expressamente autorizadas por escrito.

6.6 — Do local de execução dos reparos

6.6.1 O CONTRATADO DECIDE AUTONOMAMENTE o local mais adequado para a execução de cada reparo, podendo executar os serviços: (i) nas dependências do PDV, utilizando a bancada cedida em comodato; ou (ii) em sua oficina própria ou local técnico compatível, observadas as obrigações operacionais abaixo.

6.6.2 OBRIGAÇÕES DE CONTROLE E SEGURANÇA. A execução do reparo fora do PDV exige, do CONTRATADO:

- REGISTRO de saída do aparelho no sistema comercial da CONTRATANTE (data, hora, motivo, local previsto, prazo estimado de devolução), anteriormente à retirada física do aparelho do PDV;
- TRANSPORTE SEGURO do aparelho, sendo o CONTRATADO integralmente responsável pela guarda e integridade do bem enquanto sob sua posse, nos termos da Cláusula 6.7;
- CUMPRIMENTO DO PRAZO combinado com o cliente, sendo atrasos injustificados passíveis de apuração pela Cláusula 11;
- DEVOLUÇÃO do aparelho pronto no PDV para retirada pelo cliente, com registro correspondente no sistema.

6.6.3 A CONTRATANTE poderá, em caráter excepcional e fundamentadamente (p. ex., aparelho de valor extraordinário, OS de alta complexidade documental), solicitar que determinado reparo seja executado no PDV. A solicitação deverá ser feita por escrito, antes do início da execução, e não configura controle sobre o método de trabalho, apenas proteção patrimonial caso a caso.

6.7 — Da responsabilidade técnica por danos ao aparelho do cliente

6.7.1 O CONTRATADO, na qualidade de profissional técnico autônomo, RESPONDE INTEGRALMENTE pelos danos que, por dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia), venha a causar a aparelhos de clientes durante o diagnóstico, reparo, teste ou transporte sob sua guarda, aplicando-se supletivamente o regime do Código Civil.

6.7.2 Reconhecendo-se, contudo, que a atividade técnica em eletrônicos de alto valor envolve RISCOS INERENTES à profissão e que a manutenção de relação contratual sustentável interessa a ambas as partes, adota-se o seguinte PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO E COMPOSIÇÃO, aplicável a todo incidente que cause dano a aparelho de cliente:

(a) Notificação imediata. Ocorrido o incidente, o CONTRATADO notificará a CONTRATANTE em até 48 (quarenta e oito) horas, com RELATO TÉCNICO POR ESCRITO contendo: descrição do aparelho, natureza do dano, procedimento em execução no momento do incidente, causa provável e estimativa de prejuízo.

(b) Avaliação técnica. A CONTRATANTE avaliará o relato técnico. Em caso de divergência técnica significativa, qualquer das partes poderá solicitar PARECER DE PERITO TÉCNICO INDEPENDENTE, cujos custos serão suportados pela parte vencida na apuração.

(c) Composição amigável. Apurada a responsabilidade do CONTRATADO, as partes buscarão, de BOA-FÉ e em prazo máximo de 30 (trinta) dias, COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL considerando: (i) gravidade da conduta (culpa leve, média ou grave); (ii) valor do aparelho; (iii) experiência e histórico do CONTRATADO na CONTRATANTE; (iv) existência e aplicabilidade de boas práticas técnicas amplamente reconhecidas no caso concreto; (v) capacidade econômica do

CONTRATADO; (vi) proporcionalidade em face da remuneração da OS. Enquanto a CONTRATANTE não publicar protocolos técnicos escritos específicos, aplicam-se como referência de diligência devida as BOAS PRÁTICAS TÉCNICAS AMPLAMENTE RECONHECIDAS no setor de assistência técnica em eletrônicos.

(d) Não havendo composição. Na ausência de composição dentro de 30 dias, o ressarcimento integral do dano apurado será devido pelo CONTRATADO, mediante parcelamento que NÃO COMPROMETA MAIS DE 30% (trinta por cento) da remuneração líquida mensal média do CONTRATADO, até a quitação total.

(e) Exceções ao procedimento amigável. O procedimento de composição da alínea (c) acima NÃO se aplica, implicando ressarcimento IMEDIATO E INTEGRAL, nas seguintes hipóteses: (i) DOLO do CONTRATADO devidamente comprovado; (ii) CULPA GRAVE caracterizada por erro crasso, notoriamente evitável; (iii) DESCUMPRIMENTO DE PROTOCOLO ESCRITO previamente comunicado pela CONTRATANTE; (iv) ACEITAÇÃO DE OS fora da especialidade do CONTRATADO sem alerta prévio à CONTRATANTE sobre a limitação técnica.

6.7.3 O CONTRATADO poderá, a seu critério e expensas, contratar SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL para cobertura dos riscos desta cláusula. A CONTRATANTE não se obriga a subsidiar o seguro, mas reconhece-o como boa prática recomendada.

6.8 — Da apresentação pessoal e identificação como prestador autônomo

6.8.1 DA APRESENTAÇÃO PESSOAL NO PDV. Quando presente no PDV, RECOMENDA-SE que o CONTRATADO apresente-se com bom senso e vestimenta compatível com ambiente técnico-comercial, preferencialmente em tons pretos ou escuros, por coerência com a paleta visual da Arena Tech. A CONTRATANTE fornecerá, a título de cortesia e sem custo ao CONTRATADO, até 3 (três) camisas pretas da Arena Tech por ano. O uso das camisas é FACULTATIVO. A cláusula constitui mera orientação de padrão visual, não configurando imposição de uniforme, controle sobre a pessoa do CONTRATADO ou subordinação.

6.8.2 DA IDENTIFICAÇÃO COMO PRESTADOR AUTÔNOMO. Durante a prestação no PDV, o CONTRATADO utilizará CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO fornecido pela CONTRATANTE, no qual constará expressamente sua condição de PRESTADOR AUTÔNOMO / PARCEIRO TÉCNICO, e não de empregado. O uso do crachá é obrigatório enquanto o CONTRATADO estiver atuando no PDV, por razão de transparência comercial perante o consumidor final e segurança do ambiente. Extravio ou dano deve ser comunicado à CONTRATANTE, que fornecerá substituto sem custo, salvo em caso de reincidência por dolo ou culpa grave do CONTRATADO.

CLÁUSULA 7 — DA GARANTIA DO SERVIÇO TÉCNICO

7.1 O CONTRATADO prestará GARANTIA DE QUALIDADE TÉCNICA dos serviços executados, pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de retirada do aparelho pelo cliente, em observância ao art. 26, II, do CDC.

7.2 A garantia cobre DEFEITOS DECORRENTES DO SERVIÇO EXECUTADO, ou seja, falhas diretamente relacionadas ao reparo realizado pelo CONTRATADO (p. ex., reaparição do mesmo defeito reparado, falha em componente manipulado durante o serviço, execução técnica incorreta).

7.3 A garantia NÃO cobre: (i) defeitos não relacionados ao reparo original; (ii) danos posteriores causados pelo próprio cliente (quedas, exposição a líquidos após a entrega, abertura por terceiros); (iii) desgaste natural de componentes; (iv) peças aplicadas com garantia do fornecedor distinta, caso em que prevalece a garantia do fornecedor.

7.4 EFEITOS DA RECLAMAÇÃO NO PRAZO DE GARANTIA:

- **MÃO DE OBRA DE RETRABALHO:** o CONTRATADO compromete-se a REFAZER O SERVIÇO SEM CUSTO ADICIONAL para a CONTRATANTE ou para o cliente, sem direito a nova comissão pela execução;
- **PEÇA** (quando aplicável): a CONTRATANTE assumirá o custo da nova peça, nos termos da Cláusula 5.8, havendo repasse de garantia do fornecedor quando cabível;
- **DANO COLATERAL** derivado da falha original: tratado conforme regime da Cláusula 6.7 (responsabilidade técnica).

Parágrafo único. A garantia somente produzirá efeitos se o cliente APRESENTAR FISICAMENTE O APARELHO para análise e eventual retrabalho dentro do prazo de 90 (noventa) dias. Reclamações apresentadas após esse prazo não ensejam retrabalho sem custo, sujeitando-se o cliente a novo orçamento integral.

7.5 Cessada a vigência deste contrato, as garantias em curso permanecem honradas pelo CONTRATADO pelo prazo remanescente de cada uma, observados os procedimentos a serem acordados entre as partes para a execução do retrabalho quando necessário.

CLÁUSULA 8 — DA CONFIDENCIALIDADE

8.1 Constituem INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, todas as informações não públicas a que o CONTRATADO tenha acesso em razão deste contrato, incluindo, sem se limitar a: (i) cadastro de clientes; (ii) preços de aquisição de peças e produtos; (iii) margens e estratégias de precificação; (iv) condições comerciais com fornecedores; (v) relatórios gerenciais; (vi) projetos, campanhas e planos de expansão; (vii) informações pessoais de clientes protegidas pela LGPD; (viii) dados técnicos e conteúdo de aparelhos de clientes em reparo.

8.2 Durante a vigência deste contrato e pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados de seu término, o CONTRATADO obriga-se a: (i) não divulgar, revelar, transferir ou compartilhar Informações Confidenciais a terceiros; (ii) não utilizar tais informações em proveito próprio ou de terceiros fora do escopo contratado; (iii) zelar pela segurança das informações.

8.3 A VIOLAÇÃO sujeita o CONTRATADO ao pagamento de MULTA equivalente a 6 (seis) vezes a média mensal de comissões dos últimos 12 (doze) meses (ou, se vigência inferior, da média disponível), com PISO MÍNIMO ABSOLUTO de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), adotando-se o maior valor entre a média calculada e o piso. A multa aplica-se sem prejuízo de medidas judiciais para cessação do uso indevido e reparação de danos adicionais.

8.4 Em relação a dados pessoais de clientes (LGPD), o CONTRATADO atua como operador de dados em nome da CONTRATANTE, sujeitando-se à Lei nº 13.709/2018 e respondendo solidariamente pelo tratamento inadequado. Aplicam-se também aos DADOS ARMAZENADOS NOS APARELHOS EM REPARO (fotos, mensagens, arquivos), sendo ESTRITAMENTE PROIBIDO ao CONTRATADO o acesso, a visualização, a cópia ou o compartilhamento desses dados, salvo quando estritamente necessário para o diagnóstico técnico.

Parágrafo único. Quando o serviço solicitado envolver, por sua natureza, acesso a dados do cliente (p. ex., recuperação de arquivos, transferência de dados, diagnóstico de software, desbloqueio autorizado), o CONTRATADO manterá REGISTRO ESCRITO da autorização expressa do cliente no próprio orçamento ou em termo específico assinado, delimitando o escopo do acesso autorizado e a finalidade técnica do tratamento.

CLÁUSULA 9 — DO NÃO ALICIAMENTO

9.1 Durante a vigência deste contrato e pelo prazo de 12 (doze) meses após o seu término, o CONTRATADO OBRIGA-SE A NÃO:

- Aliciar clientes da base de dados da CONTRATANTE (especialmente clientes atendidos em OS técnicas pelo próprio CONTRATADO) para concorrente direto na praça de Teresina/PI, entendido como iniciativa ativa de captação;
- Aliciar outros prestadores de serviços, sócios ou colaboradores da CONTRATANTE para iniciativas concorrentes ou para empresas concorrentes.

9.2 As restrições são geograficamente limitadas ao município de Teresina/PI, temporalmente limitadas aos períodos indicados e objetivamente limitadas à concorrência direta.

9.3 O descumprimento sujeita o CONTRATADO a MULTA equivalente a 6 (seis) vezes a média mensal de comissões dos últimos 12 (doze) meses, com PISO MÍNIMO ABSOLUTO de R\$ 10.000,00, adotando-se o maior valor, além da cessação imediata da conduta e indenização por danos.

9.4 CLIENTES ATENDIDOS EM OS. Especificamente em relação a clientes cujo aparelho foi reparado pelo CONTRATADO atuando pela CONTRATANTE, fica VEDADO ao CONTRATADO, durante a vigência e pelo prazo de 12 meses após, oferecer diretamente serviços técnicos em desvio da CONTRATANTE (p. ex., passar contato pessoal para atendimento futuro fora do estabelecimento), por caracterizar APROPRIAÇÃO INDIRETA DE CLIENTELA identificada por meio da prestação contratada.

CLÁUSULA 10 — DA LIBERDADE DE PRESTAÇÃO A OUTROS CLIENTES E DAS RESTRIÇÕES RIGOROSAS DE USO DE RECURSOS

10.1 O CONTRATADO é empresa autônoma, com LIBERDADE PLENA de prestar serviços técnicos a outros clientes durante a vigência deste contrato, INCLUSIVE A CONCORRENTES DIRETOS DA CONTRATANTE E A CLIENTES PARTICULARES DIRETOS. Reconhece-se expressamente que a atividade técnica do CONTRATADO é compatível com a prestação a múltiplos tomadores, desde que observadas as restrições desta cláusula.

10.2 ESTA LIBERDADE ESTÁ CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO INTEGRAL E INTRANSIGENTE DAS SEGUINTEs RESTRIÇÕES ABSOLUTAS, cuja violação caracteriza CONCORRÊNCIA DESLEAL. É EXPRESSAMENTE PROIBIDO ao CONTRATADO, de forma direta ou indireta, para atender qualquer outro cliente (concorrente ou não):

- USAR O PDV, a estrutura física da CONTRATANTE, salas, bancadas, expositores, balcões ou qualquer espaço físico sob sua posse ou controle;
- USAR AS FERRAMENTAS CEDIDAS EM COMODATO (Cláusula 6.2) — estas se destinam exclusivamente a reparos da CONTRATANTE. Para reparos a outros clientes, o CONTRATADO deve utilizar suas próprias ferramentas em local próprio;

- USAR SISTEMAS, softwares, CRM, ERP, planilhas internas, credenciais, logins, contas de e-mail corporativo ou qualquer recurso digital da CONTRATANTE;
- USAR EQUIPAMENTOS administrativos de propriedade da CONTRATANTE;
- USAR DADOS, cadastros, informações de clientes, histórico de OS, preferências, contatos, banco de leads, informações de fornecedores, tabelas de preços, margens, custos ou quaisquer informações obtidas em razão deste contrato;
- USAR O NOME, MARCA, LOGOTIPO, identidade visual ou reputação da CONTRATANTE;
- USAR CONTAS DE REDES SOCIAIS, perfis comerciais, grupos institucionais ou canais de divulgação da CONTRATANTE;
- USAR O TEMPO DE PRESTAÇÃO à CONTRATANTE — atender outros clientes nos momentos em que estiver atuando em prol da CONTRATANTE no PDV ou utilizando seus recursos;
- USAR ESTOQUE ou peças da CONTRATANTE como instrumento de reparo para terceiros;
- DESVIAR CLIENTES que procuraram a CONTRATANTE para atendimento em outro local ou por outra via, por qualquer meio;
- APROPRIAR-SE, direta ou indiretamente, de oportunidades comerciais que tenham origem na atuação junto à CONTRATANTE.

10.3 A CONTRATANTE tem interesse legítimo na proteção absoluta destes recursos. Qualquer uso não autorizado, ainda que parcial ou ocasional, constitui ATO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL caracterizado.

10.4 A violação de qualquer das restrições da Cláusula 10.2 acarreta, cumulativamente: (i) RESCISÃO IMEDIATA do contrato pela CONTRATANTE, sem aviso prévio; (ii) PAGAMENTO DE MULTA equivalente a 12 (doze) vezes a média mensal de comissões dos últimos 12 meses (ou da média disponível), com PISO MÍNIMO ABSOLUTO de R\$ 20.000,00, adotando-se o maior valor; (iii) OBRIGAÇÃO DE REPARAR LUCROS CESSANTES e danos emergentes comprovados; (iv) RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL E CIVIL nas hipóteses legais, em especial por concorrência desleal (Lei nº 9.279/1996, art. 195).

10.5 DEVER DE TRANSPARÊNCIA. O CONTRATADO se compromete a COMUNICAR POR ESCRITO à CONTRATANTE, com antecedência razoável, a celebração de qualquer contrato de prestação de serviços técnicos com concorrente direto, na expectativa de reforçar a boa-fé. A ausência dessa comunicação não configura, por si só, descumprimento, mas reduz a presunção de boa-fé em apuração posterior.

10.6 Dúvida do CONTRATADO quanto ao enquadramento de situação específica DEVERÁ SER DIRIMIDA PREVIAMENTE por consulta escrita à CONTRATANTE, que responderá por escrito em até 5 (cinco) dias úteis. Consulta não respondida no prazo presume aceitação, salvo má-fé evidente.

CLÁUSULA 11 — DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

11.1 O presente contrato vigora por PRAZO INDETERMINADO, com eficácia a partir da data de sua assinatura.

11.2 RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA, COM AVISO PRÉVIO. Qualquer das partes poderá RESCINDIR SEM JUSTA CAUSA mediante aviso prévio POR ESCRITO de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação pela outra parte. Durante o aviso prévio, o contrato permanece em execução normal. OS em andamento devem ser concluídas preferencialmente pelo CONTRATADO até o término do aviso.

11.3 RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA, SEM AVISO PRÉVIO — MULTA COMPENSATÓRIA BILATERAL. Em caráter excepcional, qualquer das partes poderá OPTAR pelo rompimento imediato do contrato, sem cumprimento do aviso prévio, mediante PAGAMENTO DE MULTA COMPENSATÓRIA à outra parte, equivalente a 30 (trinta) dias da REMUNERAÇÃO MÉDIA MENSAL do CONTRATADO, calculada pela média das comissões efetivamente auferidas nos últimos 3 (três) meses completos anteriores à rescisão (ou da média disponível, se vigência inferior).

§ 1º — Simetria. A multa aplica-se indistintamente a qualquer das partes que der causa ao rompimento imediato, sendo devida pela parte rescindente à parte rescindida, como compensação pelos efeitos da ausência do aviso.

§ 2º — Natureza. A multa tem natureza COMPENSATÓRIA pelos efeitos da falta de aviso, não se confundindo com multa punitiva, e é reconhecida pelas partes como valor razoável e proporcional para equilibrar a ruptura abrupta da relação.

§ 3º — Hipóteses de NÃO incidência. A multa NÃO é devida quando: (i) a rescisão ocorrer com aviso prévio cumprido nos termos da Cláusula 11.2; (ii) a rescisão decorrer de justa causa nos termos da Cláusula 11.4 (hipótese em que a parte inocente não deve multa, respondendo apenas a parte que deu causa pelas obrigações pertinentes); (iii) houver mútuo acordo formalizado por escrito entre as partes dispensando o aviso e a multa.

§ 4º — Quitação. A multa é quitada no encerramento da relação, mediante compensação com valores devidos à parte rescindente ou, se insuficientes, mediante pagamento direto no prazo de 10 (dez) dias úteis da data efetiva da rescisão.

11.4 RESCISÃO COM JUSTA CAUSA, IMEDIATA, SEM MULTA À PARTE INOCENTE. Qualquer das partes poderá RESCINDIR IMEDIATAMENTE, sem aviso prévio e sem pagamento de multa compensatória (Cláusula 11.3), quando a outra parte der causa a alguma das seguintes hipóteses:

- Descumprimento grave de cláusula contratual, notificado formalmente por escrito e NÃO sanado no prazo de 10 (dez) dias corridos;
- Desvio de dinheiro, aparelho, peça, informação confidencial ou qualquer outro ato de má-fé comprovada;
- VIOLAÇÃO DAS RESTRIÇÕES DA CLÁUSULA 10.2, em qualquer de seus itens;
- Dolo, culpa grave ou descumprimento de protocolo escrito que resulte em dano relevante a aparelho de cliente (Cláusula 6.7.2.e);
- Reincidência em aceitação de OS fora da especialidade sem alerta prévio, gerando prejuízo;
- RECUSA SISTEMÁTICA DE OS sem motivo legítimo apresentado, caracterizada por padrão documentado que inviabilize a operação de AT da CONTRATANTE, respeitado o direito amplo de recusa da Cláusula 3.7 quando exercido de boa-fé;
- NEGOCIAÇÃO PESSOAL PARALELA com clientes da base da CONTRATANTE, incluindo reparos "por fora" e ofertas em desvio da operação;
- AUSÊNCIAS NÃO COMUNICADAS superiores a 15 dias corridos, ressalvadas as emergências da Cláusula 3.2.b;
- PERDA DA CONDIÇÃO DE MEI (encerramento de CNPJ, desenquadramento do SIMEI sem regularização em 30 dias, alteração de CNAE para atividade incompatível, superação do teto MEI sem desenquadramento para ME);
- Descumprimento reiterado e documentado de normas operacionais, notificado e não sanado;

- Recusa fundamentada de substituto pela CONTRATANTE (Cláusula 3.2.c) sem indicação de novo substituto em prazo razoável.

11.5 DO ENCERRAMENTO. No encerramento, por qualquer modalidade prevista nesta Cláusula 11:

- (i) A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO todas as comissões devidas até a data efetiva da rescisão, a ajuda de custo proporcional do período, deduzidos eventuais estornos, adiantamentos não compensados, multas aplicáveis e, se for o caso, a multa compensatória da Cláusula 11.3, mediante emissão de NFS-e FINAL pelo CONTRATADO no 10º dia útil após o fechamento do mês da rescisão;
- (ii) O CONTRATADO DEVOLVERÁ TODAS AS FERRAMENTAS CEDIDAS EM COMODATO (Cláusula 6.2) em até 10 (dez) dias úteis da data efetiva da rescisão, mediante TERMO DE DEVOLUÇÃO conferido conjuntamente pelas partes, no estado em que se encontravam quando cedidas, descontado o desgaste natural de uso. Ferramentas ausentes ou danificadas por culpa do CONTRATADO serão ressarcidas pelo valor constante do Anexo I.7, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data da assinatura;
- (iii) O CONTRATADO restituirá o crachá de identificação e demais itens de propriedade da CONTRATANTE;
- (iv) As OS em andamento são finalizadas por outro técnico designado pela CONTRATANTE, com repasse proporcional ao CONTRATADO do trabalho efetivamente realizado até a data da rescisão.

11.6 Após o término, permanecem em vigor, pelos prazos próprios: Confidencialidade (Cláusula 8, 24 meses); Não Aliciamento (Cláusula 9, 12 meses); Restrições de Uso de Recursos quanto a informações obtidas na vigência (Cláusula 10, 12 meses); Garantias de serviço em curso (Cláusula 7.5, pelo prazo remanescente); Responsabilidade técnica por incidentes ocorridos durante a vigência (Cláusula 6.7, pelos prazos de prescrição).

CLÁUSULA 12 — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DA REVISÃO DA POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO

12.1 Este contrato substitui e revoga quaisquer acordos verbais ou escritos anteriormente firmados entre as partes sobre o mesmo objeto.

12.2 Alterações a qualquer cláusula somente serão válidas se formalizadas POR ESCRITO, em TERMO ADITIVO assinado por ambas as partes, ressalvada a hipótese específica da Cláusula 12.4.

12.3 REVISÃO POR COMUM ACORDO (REGRA GERAL). As alíquotas de comissão, a lista de produtos premium, o valor da diária de auxílio-refeição e demais parâmetros de remuneração podem ser revistos a qualquer tempo por COMUM ACORDO, mediante proposta POR ESCRITO por qualquer das partes. Havendo aceitação, formaliza-se por TERMO DE ADITAMENTO e substituição do Anexo I. A versão anterior permanece vigente até a substituição.

§ 1º. A proposta pode ser formulada por qualquer das partes, sem necessidade de justificativa, resguardado o direito de livre recusa.

§ 2º. A recusa NÃO configura descumprimento contratual nem causa de rescisão, mantendo-se em vigor a versão anterior.

12.4 REVISÃO UNILATERAL PELA CONTRATANTE (EXCEÇÃO). Em hipóteses excepcionais (alteração de regime tributário, variação significativa de custos estruturais, mudanças regulatórias ou de mercado

que afetem materialmente a margem), a CONTRATANTE poderá revisar unilateralmente as alíquotas da Cláusula 5, a lista de produtos premium e/ou o valor da diária, observadas as seguintes PROTEÇÕES:

- COMUNICAÇÃO PRÉVIA POR ESCRITO de no mínimo 30 (trinta) dias corridos, com JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL;
- DIREITO DE RECUSA FORMAL do CONTRATADO dentro do mesmo prazo. A recusa implica (i) manutenção da versão anterior até a rescisão; (ii) faculdade de qualquer das partes optar pela rescisão com aviso prévio ordinário;
- ACEITAÇÃO TÁCITA somente se o CONTRATADO não manifestar recusa E continuar a prestação após a entrada em vigor.

Parágrafo único. A revisão unilateral é medida excepcional, não podendo acarretar redução superior a 20% sobre a média de comissões dos últimos 3 meses, ressalvada hipótese de comum acordo em patamar diverso.

12.5 AJUSTES DA AJUDA DE CUSTO (REGRA ESPECÍFICA). Considerando a natureza de ressarcimento de despesas reais (Cláusula 4.2), os ajustes ocorrerão PREFERENCIALMENTE POR COMUM ACORDO, especialmente quando decorrerem de comprovada alteração das despesas operacionais do CONTRATADO.

12.6 A eventual tolerância de uma das partes ao descumprimento configura MERA LIBERALIDADE, não caracterizando renúncia, novação ou alteração das obrigações.

12.7 A invalidade ou ineficácia de qualquer cláusula não afeta as demais, que seguem em vigor.

12.8 As partes declaram cumprir integralmente a legislação anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e as boas práticas de governança.

CLÁUSULA 13 — DECLARAÇÃO DO CONTRATADO

13.1 O CONTRATADO, na qualidade de pessoa jurídica empresarialmente capaz, DECLARA expressamente, para todos os fins, que:

- Encontra-se regularmente inscrito como MEI, com CNPJ ativo e CNAE compatível com reparo de aparelhos eletrônicos;
- POSSUI FERRAMENTAS PRÓPRIAS compatíveis com a atividade contratada, nos termos da Cláusula 6.1;
- Presta ou está autorizado a prestar serviços técnicos a outros clientes durante a vigência, observadas as restrições da Cláusula 10;
- Leu integralmente o contrato e seus anexos, compreendeu suas cláusulas e teve tempo razoável para reflexão, análise técnica e consulta a profissional de sua confiança antes da assinatura;
- Compreende e aceita o AFASTAMENTO EXPRESSO DA CLT (Cláusula 2), não fazendo jus a verbas trabalhistas típicas;
- Participou de reunião ou recebeu material de apresentação em que a política e os termos foram explicados, com oportunidade de esclarecer dúvidas em condições de igualdade empresarial;
- Reconhece a contratação via MEI como opção válida à luz do STF (ADPF 324 e Tema 725), feita livremente e com conhecimento das consequências.

13.2 Esta declaração é firmada adicionalmente em via separada como ANEXO II.

CLÁUSULA 14 — DO FORO, LEI APLICÁVEL E MEDIAÇÃO

14.1 O presente contrato é regido pela lei civil e comercial brasileira, notadamente Código Civil, CDC (quando aplicável à atividade), LC 128/2008 e LC 123/2006, COM EXPRESSO AFASTAMENTO DA CLT.

14.2 As partes elegem o FORO DA COMARCA DE TERESINA/PI como competente, com renúncia a qualquer outro.

14.3 Antes de demanda judicial, as partes obrigam-se a tentar MEDIAÇÃO por prazo mínimo de 30 dias corridos, preferencialmente perante câmara privada em Teresina/PI, custos rateados. Iniciativa por qualquer das partes suspende prazos prescricionais (Lei nº 13.140/2015).

ASSINATURAS

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente pré-contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que produza seus regulares efeitos jurídicos.

Teresina/PI, ____ de _____ de _____.

CONTRATANTE

L O FERREIRA LTDA (Arena Tech)

CNPJ 61.129.502/0001-01

Repr.: [nome do representante]

CONTRATADO

[Razão social do MEI]

CNPJ: [a preencher]

Repr.: [nome civil do prestador] — CPF [a preencher]

TESTEMUNHAS:

1) _____

Nome: _____

CPF: _____

2) _____

Nome: _____

CPF: _____

RASCUNHO CONFIDENCIAL

ANEXO I — TABELAS DE COMISSÃO, VALORES E INVENTÁRIO DE COMODATO

Este anexo integra e complementa o contrato firmado entre as partes, especificando as alíquotas de comissão, valores de ajuda de custo, lista de produtos premium e inventário das ferramentas cedidas em comodato, aplicáveis exclusivamente ao CONTRATADO.

I.1 — Execução AT sem aplicação de peça

Alíquota única aplicável sobre o LBS de cada OS executada sem aplicação de peça, nos termos da Cláusula 5.4.

OS sem peça	Comissão
Sobre LBS da OS (conforme Cláusula 5.2)	20%

I.2 — Execução AT com aplicação de peça

Alíquota única aplicável sobre o LBS de cada OS executada com aplicação de peça, nos termos da Cláusula 5.5.

OS com peça	Comissão
Sobre LBS da OS (conforme Cláusula 5.2)	10%

I.3 — Intermediação comercial de acessórios

Alíquotas aplicáveis sobre o LBC mensal do CONTRATADO em acessórios, nos termos da Cláusula 5.6.

Faixa de LBC mensal em acessórios	NORMAL	PREMIUM
Parcela até R\$ 4.999,99	5%	2,5%
Parcela de R\$ 5.000 a R\$ 9.999,99	6%	3%
Parcela acima de R\$ 10.000	7,5%	3,75%

I.4 — Intermediação comercial de aparelhos

Alíquota única fixa aplicável sobre o LBC mensal do CONTRATADO em aparelhos, nos termos da Cláusula 5.7.

Aparelhos	Comissão
Todas as faixas de LBC em aparelhos	2%

I.5 — Lista de produtos premium (acessórios)

Os produtos abaixo são classificados como PREMIUM para fins da coluna "premium" da tabela I.3 deste anexo:

[Preencher com as marcas e categorias classificadas como premium na data da assinatura do contrato. Esta lista é revisada nos termos das Cláusulas 12.3 ou 12.4 do contrato.]

I.6 — Valores de referência da ajuda de custo

Nos termos da Cláusula 4.2 do contrato, os valores de referência das rubricas da ajuda de custo, respeitado o TETO GLOBAL MENSAL de R\$ 600,00 (seiscentos reais), são os seguintes:

- AUXÍLIO-REFEIÇÃO (diária): R\$ 12,00 (doze reais) por dia efetivo de prestação de serviços no PDV, pago sem exigência de nota fiscal individual;
- DESLOCAMENTO CASA-PDV: R\$ 10,00 (dez reais) por dia efetivo de prestação de serviços, mediante declaração unificada assinada pelo CONTRATADO ou apresentação de comprovantes;
- PARCELA DE PLANO DE CELULAR: até R\$ 110,00 (cento e dez reais) por mês, mediante declaração ou cópia de fatura.

A soma das três rubricas no mês não poderá ultrapassar o teto de R\$ 600,00. Em meses com maior número de dias efetivos em que a soma natural ultrapassaria o teto, a CONTRATANTE pagará o valor do teto.

I.7 — Inventário de ferramentas cedidas em comodato

Em cumprimento à Cláusula 6.2, as partes relacionam abaixo as ferramentas de propriedade da CONTRATANTE cedidas em comodato ao CONTRATADO durante a vigência do contrato. As ferramentas permanecem de propriedade exclusiva da CONTRATANTE e devem ser restituídas ao término do contrato, no estado em que se encontravam quando cedidas, descontado o desgaste natural de uso.

Item	Descrição da ferramenta	Estado de conservação	Valor estimado
1	[a preencher — ex.: microscópio trinocular, estação de solda hot air, bancada antiestática, etc.]	[bom / regular]	R\$ [a preencher]
2	[a preencher — ex.: microscópio trinocular, estação de solda hot air, bancada antiestática, etc.]	[bom / regular]	R\$ [a preencher]
3	[a preencher — ex.: microscópio trinocular, estação de solda hot air, bancada antiestática, etc.]	[bom / regular]	R\$ [a preencher]
4	[a preencher — ex.: microscópio trinocular, estação de solda hot air, bancada antiestática, etc.]	[bom / regular]	R\$ [a preencher]
5	[a preencher — ex.: microscópio trinocular, estação de solda hot air, bancada antiestática, etc.]	[bom / regular]	R\$ [a preencher]
6	[a preencher — ex.: microscópio trinocular, estação	[bom / regular]	R\$ [a

Item	Descrição da ferramenta	Estado de conservação	Valor estimado
	de solda hot air, bancada antiestática, etc.]		preencher]
7	[a preencher — ex.: microscópio trinocular, estação de solda hot air, bancada antiestática, etc.]	[bom / regular]	R\$ [a preencher]
8	[a preencher — ex.: microscópio trinocular, estação de solda hot air, bancada antiestática, etc.]	[bom / regular]	R\$ [a preencher]

OBSERVAÇÕES:

- Este inventário deve ser preenchido com a descrição e estado real das ferramentas no momento da assinatura.
- Linhas em branco podem ser desconsideradas ou utilizadas para inclusão posterior por termo aditivo.
- O valor estimado servirá como referência para ressarcimento em caso de perda ou dano irreparável causado por dolo ou culpa grave do CONTRATADO (Cláusula 6.2 e 11.5).

I.8 — Versionamento deste Anexo

Este Anexo I constitui a versão vigente na data de sua assinatura. Substituições ou alterações futuras ocorrerão exclusivamente pelos mecanismos previstos no contrato principal:

- Cláusula 12.3 — Revisão por COMUM ACORDO, mediante assinatura de Termo de Aditamento e novo Anexo I pelas duas partes (forma preferencial);
- Cláusula 12.4 — Revisão UNILATERAL pela CONTRATANTE, em caráter excepcional, com comunicação prévia de 30 dias, justificativa, direito de recusa formal e limite de variação.

As versões anteriores deste Anexo permanecem arquivadas pela CONTRATANTE para fins históricos.

Teresina/PI, ____ de _____ de _____.

CONTRATANTE

L O FERREIRA LTDA (Arena Tech)

CONTRATADO

ANEXO II — DECLARAÇÃO DO CONTRATADO

(Documento firmado em via separada, replicando o conteúdo da Cláusula 13 do contrato, para registro autônomo da manifestação livre e empresarial do CONTRATADO.)

Eu, [NOME CIVIL DO CONTRATADO], inscrito no CPF sob o nº [a preencher], representante legal do MEI de razão social [a preencher], CNPJ nº [a preencher], na qualidade de CONTRATADO no instrumento particular de Pré-Contrato de Prestação de Serviços Técnicos firmado com L O FERREIRA LTDA (Arena Tech), CNPJ 61.129.502/0001-01, DECLARO, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que:

- Encontro-me regularmente inscrito como MEI, com CNPJ ativo e CNAE compatível com reparo de aparelhos eletrônicos;
- Possuo ferramentas próprias compatíveis com a atividade técnica contratada, nos termos da Cláusula 6.1 do contrato;
- Presto ou estou autorizado a prestar serviços técnicos a outros clientes durante a vigência do contrato, observadas as restrições da Cláusula 10;
- Li integralmente o contrato e seus anexos, compreendi suas cláusulas e tive tempo razoável e suficiente para reflexão, análise técnica e eventual consulta a profissional de minha confiança antes da assinatura;
- Compreendo e aceito conscientemente o AFASTAMENTO EXPRESSO DA CLT estabelecido na Cláusula 2, não fazendo jus a verbas trabalhistas típicas;
- Participei de reunião ou recebi material de apresentação em que os termos foram explicados, com oportunidade de esclarecer dúvidas em condições de igualdade empresarial;
- Reconheço a contratação via MEI como opção válida à luz do Supremo Tribunal Federal (ADPF 324 e Tema 725), feita livremente e com conhecimento das consequências jurídicas, tributárias e previdenciárias.

Teresina/PI, ____ de _____ de _____.

CONTRATADO

[Nome civil — CPF]